

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077690-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

RECORRENTE: ALTAIR SCHOTT

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA EMERGENCIAL NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. Intimem-se as partes. Dê-se ciência ao juízo singular. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5077690-11.2024.4.02.5101

510015318392 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077690-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

RECORRENTE: ALTAIR SCHOTT

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - RMC contra decisão da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde o dia 24/08/2024 (processo 5002151-27.2024.4.02.5105/RJ, evento 5, DESPADEC1).

VOTO

A decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência já explicita, suficientemente, a *controvérsia jurídica* sobre o direito perseguido pelo autor, de modo a desautorizar a reforma da decisão impugnada.

Em sendo assim, me reporto aos jurídicos fundamentos da decisão acostada no Evento 3, como razão de decidir pelo **desprovidimento** do presente Recurso de Medida Cautelar:

O pedido de tutela de urgência, *inaudita altera pars*, deve ser deferido de forma bastante criteriosa, somente quando demonstrados, de plano, os requisitos autorizadores da tutela emergencial.

No caso *sub judice*, verifico não estar presente, de pronto, a *probabilidade do direito*.

Ora, o cancelamento de benefício, como ato administrativo que é, goza, em princípio, da presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, antes do deferimento da medida satisfativa requerida, revela-se de substancial importância a realização de perícia médica judicial.

Malgrado o recorrente alegue que anexou, aos autos de origem, exames e laudos médicos que comprovam sua incapacidade para o trabalho, convém registrar que o auxílio por incapacidade temporária NB 644.279.092-8 foi cessado pelo INSS, em 23/08/2024 (**evento 3, DOC2**), com base no resultado de perícia médica federal que, **de forma bem fundamentada**, não reconheceu a continuidade do estado incapacitante (Ev. **evento 4, LAUDO1, fl. 49**):

Considerações:

Trata-se de segurado que trabalhava como caseiro, em benefício desde 06/23, que passou por 3 cirurgias de hernias de disco. Neste momento, não há referências a complicações pós cirurgicas e não há sinais de reagudização do quadro pelo qual esteve de benefício. Cessado o benefício nos termos do Art. 59 da Lei 8.213/91 e do Art. 71 do Decreto 3.048/99

Exame Físico:

Periciado lúcido e orientado, bom estado geral, sem postura antálgica, marcha livre sem claudicação. Sobe e desce da maca com facilidade. Mãos hiperkeratoticas e com calosidades. Região lombar sem sinais de flogose ou de contraturas, mobilidade do tronco em flexão, extensão e rotação para ambos os lados sem limitações aparentes. Refere dor ao toque em coluna lombar. MMIIIS com Lasegue negativo bilateral.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de concessão da tutela antecipada recursal.

Ante o exposto, **VOTO** no sentido de **CONHECER** e **NEGAR PROVIMENTO** ao presente **RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR**. Intimem-se as partes. **Dê-se ciência ao juízo singular**. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.